

1502139-16.2022.8.26.0506

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... bem como reconheceu um dos autores do roubo, mas não reconheceu Iago.

O policial militar Allan Rodrigues relatou que estava em patrulhamento com sua equipe, quando avistaram dois homens empurrando uma motocicleta. Consultaram a numeração da placa e constataram que o veículo era produto de roubo, motivo pelo qual iniciaram a abordagem. Indagados, Lincon e Iago alegaram que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

5ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502139-16.2022.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502139-16.2022.8.26.0506

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2108229/2022 - 08º D.P. RIBEIRAO PRETO, 18186057 - 08º D.P. RIBEIRAO PRETO,
3460/22/919 - 08º D.P. RIBEIRAO PRETO, 2108229 - 08º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO LOPES VIEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ilona Marcia Bittencourt Cruz

Vistos.

O Representante do Ministério Público denunciou LINCON EDUARDO FERREIRA ROSA, como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º inciso II, e § 2º-A, do Código Penal e IAGO LOPES VIEIRA, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, pelos fatos a seguir narrados.

No dia 08 de abril de 2022, na rua Dois de Julho, n.º 914, Vila Tibério, nesta cidade e comarca de Ribeirão Preto, agindo com concurso com unidade de desígnios com um indivíduo ainda não identificado, LINCON subtraiu, para si, mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a motocicleta Honda CG 150 Titan, ano/modelo

2013, cor preta, placa FJE5E59, avaliada em R\$ 9.805,00 e um aparelho celular, bens pertencentes à vítima V.G.L.S.

No dia 15 de abril de 2022, na Avenida Professora Diná Rizzi, Parque Residencial Cândido Portinari, nesta cidade e comarca, IAGO recebeu e transportou, em proveito próprio, a motocicleta acima descrita, plenamente ciente de que se tratava de produto do roubo supracitado, narrado no RDO n.º 794131/2022.

Segundo o apurado, no dia 8 de abril de 2022, o acusado Lincon, previamente ajustado com um indivíduo ainda não identificado, portando uma arma de fogo, deliberou pela subtração do veículo e outros pertences da vítima. Para tanto, Lincon e seu comparsa se aproximaram, a pé, da vítima e anunciaram o assalto, exibindo uma arma de fogo e, nesse contexto intimidativo, exigindo a entrega da chave do veículo e do celular, o que foi atendido pelo ofendido, que se sentiu temeroso e não ofereceu resistência.

Já no dia 15 de abril o acusado Lincon ajustou de entregar a motocicleta roubada para o acusado Iago e, justamente quando o fazia, uma viatura da polícia militar passou no local e avistou os dois acusados empurrando o veículo, e então decidiram realizar a abordagem. Ao verificarem os dados da motocicleta, constatou-se que era produto de roubo. Indagados, os acusados afirmaram, mentirosamente, que tomaram a motocicleta emprestada de um conhecido e que não sabiam que se tratava de produto de crime, especial circunstância que Iago tinha pleno conhecimento quando recebeu a moto.

Realizado procedimento formal de reconhecimento, a vítima, sem qualquer sombra de dúvidas, reconheceu Lincon como sendo um dos autores do roubo.

A denúncia foi recebida em 04 de maio de 2022 (fls. 99). O acusado Iago foi citado (fls. 108) e apresentou defesa preliminar, arrolando as mesmas testemunhas já arroladas pela acusação (fls. 114/115).

Foi determinado o desmembramento dos autos com relação ao acusado Lincon (fls. 174).

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. Foi homologada a desistência da oitiva de uma testemunha comum (fl. 183). O réu foi interrogado.

Por meio de debates, o Dr. Promotor de Justiça requereu a improcedência da presente ação penal, para absolver o acusado Iago nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

A Defesa reiterou a manifestação do Dr. Promotor de Justiça.

É, em síntese, o relatório.

Passo à fundamentação e decisão.

A presente ação penal é improcedente.

Em seu interrogatório judicial, Iago negou que tenha praticado os fatos que lhe foram imputados na denúncia. Disse que aceitou uma carona na motocicleta conduzida por Lincon, e não fazia ideia de que o veículo se tratava de produto de roubo. Disse, ainda, que Lincon relatou aos policiais, quando abordados, que Iago nada tinha a ver com os fatos.

A versão do réu, embora não se imbua do grau de verossimilhança pretendido, não se vê necessariamente insulada ante o restante do contexto probatório, mormente em se

considerando o depoimento da vítima Vítor Gabriel Lopes e do policial militar Allan Rodrigues. Vejamos.

A vítima Vítor Gabriel Lopes da Silva relatou que estava sentado em uma praça com sua namorada, tendo estacionado sua motocicleta à sua frente, quando dois indivíduos se aproximaram, abordaram-no e, mediante grave ameaça praticada com o uso de uma arma de fogo, subtraíram-lhe a motocicleta, veículo que foi apreendido pela polícia, alguns dias depois, ocasião em que compareceu na delegacia e reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade, bem como reconheceu um dos autores do roubo, mas não reconheceu Iago.

O policial militar Allan Rodrigues relatou que estava em patrulhamento com sua equipe, quando avistaram dois homens empurrando uma motocicleta. Consultaram a numeração da placa e constataram que o veículo era produto de roubo, motivo pelo qual iniciaram a abordagem. Indagados, Lincon e Iago alegaram que a motocicleta era emprestada. Na delegacia, a vítima reconheceu formalmente um dos agentes como um dos autores do roubo, mas não se recorda de qual dos dois se tratava. Também não soube informar quais as condutas específicas praticadas por Iago.

Em se examinando a prova oral produzida em juízo e as demais carreadas nos autos, verifica-se que são insuficientes para ensejar édito condenatório.

Veja que o policial Allan relatou que avistou o réu Iago e seu companheiro Lincon enquanto empurravam a referida motocicleta por via pública. Indagados, ambos os agentes falaram que a motocicleta era emprestada e que não possuíam conhecimento de que se tratava de um veículo roubado.

Tal depoimento deve ser integralmente acatado, vez que é crível, seguro e consonante com os demais elementos probatórios, não havendo dúvidas quanto à veracidade das palavras do policial. Entretanto, o depoimento não contraria a versão do acusado, vez que o réu Iago alegou que não sabia que a motocicleta era roubada, tendo apenas aceitado uma carona de Lincon.

Note-se que não há prova segura de que a conduta do réu Iago, perante os fatos ora analisados, tenha incidido de forma clara e objetiva em um dos núcleos do tipo penal capitulado no artigo 180 do Código Penal. Observe que é da redação do dispositivo: “adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte”.

Estando provado apenas que o réu ajudou a empurrar a citada motocicleta por via pública, não se pode falar em condenação por receptação, vez que não há provas de que o réu tenha, de fato, adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado o veículo. Se assim o fosse, seria possível imputar o delito de receptação a alguém que auxilia um transeunte a mover, de maneira temporária, um veículo com defeito em via pública, com o simples intuito de ajudá-lo, necessitando-se, assim, que se provasse que não sabia de antemão que aquele automóvel era produto de crime.

A meu ver, casos como o presente obrigam o emprego do senso comum, considerando admissível, ainda que haja indícios do contrário, que o réu tenha intencionado, simplesmente, auxiliar o seu companheiro no transporte da motocicleta, sem que tenha, para tal feito, recebido e transportado o veículo de maneira autônoma, tal qual descrito na exordial.

Ainda que a versão do acusado mantenha certas dúvidas – principalmente no que diz respeito ao porquê de não ter revelado sua versão dos fatos em sede policial, ocasião em que adotou a mesma versão que a de Lincon, dizendo que a motocicleta era emprestada – e que haja indícios de que a conduta do réu não se exime completamente de culpabilidade, de igual forma não se provou, para além de qualquer dúvida

razoável, que o réu realmente cometeu o delito descrito na peça acusatória.

Portanto, não se verifica outra possibilidade que não seja a aplicação do princípio máximo do Direito Penal – in dubio pro reo. Por esse motivo, outra solução não há senão a absolvição do réu por ausência de provas suficientes à condenação.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra IAGO LOPES VIEIRA, devidamente qualificado nos autos, o ABSOLVO da imputação de cometimento do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.Int.

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2022.

ILONA MÁRCIA BITTENCOURT CRUZ
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA